

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 시정 · 경고 요구, 통보

제 목 : [3] 공가(병무)휴가 제도 개선

관 계 부 서 : 인사처, 인천본부

조 치 부 서 : 인사처, 인천본부 경영지원부

내 용

1. 업무 개요

법령상 의무의 이행을 목적으로 민방위 비상소집훈련에 참석하는 직원은 이에 필요한 최소한의 소요 기간 또는 필요 기간에 대해 공가를 사용하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「취업규칙」 제30조의3에 따르면 병역법이나 그 밖의 다른 법령에 따른 병역 판정 검사, 소집, 검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때는 공가를 줄 수 있다.

또한 「취업관리시행세칙」 제5조에 따르면 「취업규칙」 제30조의3에 따른 공가사용시 증빙서류 제출을 원칙으로 하고 제9조에 따라 직원의 근태상황은 전산매체로 작성되는 근태상황부에 의하여 관리한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2022년~2025년 인천본부의 공가(병무)휴가 대상자를 확인해 본 결과,

가. 집합교육 공가휴가 증빙서류 확인 미흡

민방위 집합교육 공가 사용은 증빙서류 제출이 원칙임에도 2022년부터 현재 까지 민방위 목적으로 사용된 휴가의 203건 중 84건이 [표 1]과 같이 증빙서류 가 미첨부 또는 참석가능 여부를 확인할 수 없는 서류가 첨부되었음을 확인했고, 증빙서류 제출 확인 없이도 휴가 승인이 가능하였다.

[표 1] 인천본부 공가(민방위) 사용관련 증빙제출 내역(2022년~2025년)

(단위: 건)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	합계
증빙 첨부	1	34	40	44	119
증빙 미첨부 (확인불가 서류 포함)	0	33	34	17	84

나. 민방위 집합교육 공가 휴가 잘못 사용

공가 휴가 사용자가 휴가 승인 결재를 올리면서 민방위 교육일을 잘못 입력하여 [표 2]와 같이 전력사업처 0000.0.0(♥)은 0000년 0월 0일 수요일은 휴무하고 실제 교육은 0000년 0월 0일 토요일에 참석하였다. 제물포지사 0000.0.0(♥)은 실제 교육일이 0000년 0월 0일 월요일인데 0월 0일 휴가 결재를 올리면서 공가휴가일을 0000년 0월 0일 금요일로 잘못 입력하여 0월 0일은 근무하고 0월 0일은 출근하지 않았다.

[표 2] 공가휴가 잘못사용 내역 및 사유

대상자	공가 사용일	실제 교육일	공가 착오 신청 사유
0000.0.0(♥)	0000.0.0(♥)	0000.0.0(♥)	사유 없음
0000.0.0(♥)	0000.0.0(♥)	0000.0.0(♥)	0월 0일 공가 신청 시 0월 0일 공가 신청을 했어야 하나 착오로 0월 0일로 신청

다. 민방위 교육운영 방법 변경에 따른 공가 휴가 개선 필요

2021년 12월 행정안전부에서는 코로나19 상황 및 디지털 시대의 환경 변화에 맞춰 효율적인 민방위 교육이 이루어질 수 있도록 사이버 교육 추진계획을 발표하였고, 민방위 교육에 대한 접근성 향상과 수혜자 중심의 맞춤형 행정서비스를 제공하고자 [표 3]과 같이 민방위 교육 운영 방법을 변경하였다.

[표 3] 민방위 교육운영 변경 사항(2022년 시행)

<기존>		<변경>	
구분	교육시간	구분	교육시간
• 1 ~ 4년차 : 집합교육	4시간	• 1~2년차 : 집합교육	4시간
• 5년차 이상 : 비상소집훈련	1시간	• 3~4년차 : 사이버교육	2시간
		• 5년차 이상 : 사이버교육	1시간

이에 민방위 교육운영 변경 사항에 따른 공가(병무휴가) 사용 실태를 확인해 본 결과,

인천본부는 「취업규칙」 제30조의3에 따라 병역법이나 그 밖의 다른 법령에 따른 병역판정 검사, 소집, 검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때는 공가를 사용할 수 있는데 [표 4]와 같이 비상소집훈련이 아닌 사이버 교육에도 공가를 사용하고 있는 것을 확인하였다.

[표 4] 인천본부 사이버교육 대상자의 공가사용 내역(2022년~2025년)

(단위: 건)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	합계
사이버교육	1	-	7	6	14

관련부서 의견

인사처 담당자는 「민방위 기본법」 제27조(직장 보장)에 따라 타인을 고용하는 자는 고용하는 자가 민방위 대원으로 동원하거나 교육 또는 훈련을 받을 때는 그 기간을 휴무로 하거나 이를 이유로 불이익이 되는 처우를 하여서는 아니된다고 되어 있어 사이버 교육 시에도 공가사용은 제한할 수는 없다고 하였으나, 「취업규칙」상 ‘최소한의 소요 기간’에 대해 공가를 줄 수 있는바, 실제 온라인 수강 시간 정도의 공가를 사용하는 것이 타당하다고 답변하였다.

또한 공가 휴가 증빙 관련해서는 첨부 확인 후 승인이 될 수 있도록 시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

신분상 조치 검토

□▽▲◀♣ ○◀◆☎ ▶◎☎(5)은 0월 0일 ♥요일 민방위 집합교육에 참석하지 못하고 0월 0일 ♥요일 교육에 참석하면서 0월 0일 공가는 취소 처리를 했어야 하나, 직상위자에게 민방위 집합교육의 일정 변경 사항에 대한 보고 및 공가 취소 처리를 하지 않았다. 당시 ▶◎☎(5)은 입사 1년 미만으로 휴가 사항 변경시 변경해야 하는 규정을 인지하지 못해 근태 처리가 부적절하게 되었고, 이에 대한 잘못은 인정하였다.

직상위자인 □▽▲◀♣ ○◀◆☎ ☐㉞◆(3)는 ▶◎☎(5)이 0월 0일 공가 신청시 관련 증빙에 대해 물었으나, ▶◎☎(5)은 사후 첨부하겠다고 하여 휴가 승인을 하였다. 그러나 ▶◎☎(5)은 0월 0일 민방위 교육 미수료 후 별도의 보고를

하지 않았고, 병무로 인한 공가의 경우 ERP를 활용한 별도 사후 증빙 결제를 시행하지 않기에 ►◎冊(5)의 근태 준수 여부를 확인할 수 없어 관리책임을 묻기는 어렵다.

조치할 사항

인사처장은

- ① 민방위 교육 운영 변경에 따른 공가를 전일이 아닌 시간 단위로 사용할 수 있도록 검토하여 주시고, (통보)
- ② 증빙 첨부가 필수인 휴가에 대해서는 시스템 개선을 통해 증빙이 누락되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. (개선)

인천본부장은

- ① 잘못 사용한 공가 휴가를 정상화 조치하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 휴가를 잘못 사용한 담당직원에게 ‘경고’를 촉구하시기 바랍니다. (경고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
3	개 선 시 정 통 보	-	경고	인사처 인천본부	인사처 인천본부